प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

दांडिक अपीलीय अधिकारिता क्षेत्र

दांडिक अपील संख्या 1781 of 2009

विनोद कुमार गर्ग अपीलार्थी (गण)

बनाम

राज्य(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) प्रत्यर्थी (गण)

निर्णय

न्याया. संजीव खन्ना,

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7th जनवरी 2009 को पारित आक्षेपित निर्णय विनोद कुमार गर्ग (अपीलार्थी, संक्षिप्त में) की दोषसिद्धि को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 एवं 13 के अंतर्गत मान्य ठहराता है जो विशेष जज दिल्ली के निर्णय दिनांक 27th मार्च, 2002 द्वारा अधिरोपित थी| अपीलार्थी को डेढ़ वर्ष के कारावास की कठोर सज़ा एवं 1,000/- रूपये का जुर्माना प्रत्येक अपराध के लिए दिया गया है एवं भुगतान न करने की स्थिति में तीन

महीनों के अलग अलग कारावास से गुजरना होगा सज़ा साथ साथ चलने का निर्देश दिया गया है|

2. दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए, अपीलार्थी की ओर से विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया कि शिकायतकर्ता नन्द लाल (PW-2) एवं पञ्च साक्ष्य हेमंत कुमार (PW-3) के बयानों में महत्वपूर्ण पहलुओं पर मुख्य विरोधाभास है| नन्द लाल (PW-2) ने दिनांक 09.07.1999 के अपने अभिलिखित न्यायालय ब्यान में शिकायत दर्ज करने से पहले अपीलार्थी को किसी भी तरह के पैसे देने से इनकार किया है परन्तु अपनी शिकायत (EX. PW-2/A) दिनांक 2nd अगस्त, 1994 में नन्द लाल ने आरोप लगाया था कि उसने 15 दिन पहले अपीलार्थी को 500/- रूपये दिए थे| आगे, नन्द लाल (PW-2) ने अपनी मुख्य परीक्षा हाथ धुलाई के विषय में दावा किया था कि यह की गई थी एवं पॉलिथीन बैग भी धोया गया था, परन्तु अपने प्रति परीक्षण में PW-2 ने स्वीकार किया कि अपीलार्थी की हाथ धुलाई नहीं की गई थी| इसी प्रकार, हेमंत कुमार (PW-3) ने अपनी परीक्षा में इस वर्जन का विरोध किया कि भ्रष्टाचार निवारक शाखा ने अभियुक्त का पेंट धुलाई भी किया था कि अपनी प्रति परीक्षा में हेमंत कुमार (PW-3) ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि अभियुक्त को पकड़ने के बाद हाथ की धुलाई एवं जेब धुलाई नहीं की गई थी| इंस्पेक्टर रोश्ताश सिंह (PW-5) जिसने छापा मारा था, स्वीकार किया कि उसने अपीलार्थी की हाथ धुलाई एवं पेंट धुलाई नहीं किया था जिसमें पॉलिथीन के पैकेट में रिश्वत के पैसे थे, जब्त किया गया था| आगे, नन्द लाल (PW-2) एवं हेमंत कुमार (PW-3) के साक्ष्यों से विरोधाभास होता है कि अपीलार्थी ने रिश्वत की मांग की थी| अपने प्रति परीक्षण में नन्द लाल (PW-2) ने इस सुझाव से इनकार किया कि अपीलार्थी ने नन्द लाल (PW-2) एवं हेमंत कुमार (PW-3) से अलग अलग 2000/- रुपयों की मांग की थी क्योंकि दोनों पार्टनर थे| हेमंत कुमार (PW-3) द्वारा दिए गए वर्जन का विरोधाभास करते हुए जिसने

बयान दिया था कि अपीलार्थी ने उन्हें गैलरी में बोला था कि प्रत्येक को 2,000/- देना चाहिए| यहाँ पर नन्द लाल (PW-2) एवं हेमंत कुमार (PW-3) के बयानों में विरोधाभास है कि जहाँ पर अपीलार्थी ने रिश्वत एवं भुगतान करने की मांग की है| नन्द लाल (PW-2) के अनुसार रिश्वत कपड़ों की दुकान में मांगी तथा भुगतान की गई थी जबकि हेमंत कुमार (PW-3) ने इनकार किया कि भुगतान कपड़ों की दुकान के अन्दर किया गया| नन्द लाल (PW-2) के वर्जन की तरफ़ हमारा ध्यान दिलाते हुए, यह निवेदन किया गया कि हेमंत कुमार (PW-3) ने इनकार किया कि भुगतान कपड़ों की दुकान के अन्दर किया गया| नन्द लाल (PW-2) के वर्जन की तरफ ध्यान दिलाते हुए, यह कहा गया कि हेमंत कुमार (PW 3) रिश्वत की मांग एवं भुगतान का चश्मदीद गवाह अथवा पंच गवाह नहीं था | दोनों गवाहों के बेमेल वेर्जनों को देखते हुए, अपीलार्थी को संदेह लाभ मिलता है| आगे, कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज़ नहीं है यह सिद्ध करने के लिए कि नन्द लाल (PW 2) शेड में किरायेदार था जिसके लिए अपीलार्थी ने विजली का मीटर प्रदान करने के लिए रिश्वत मांगी गयी थी| अनिल आहूजा (PW 6) शेड का मालिक ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया एवं न ही नन्द लाल (PW 2) की शिकायत (Ex. PW 2/A) में किये गये दावे का विरोध किया|

3. सार्वजानिक ड्यूटी एवं इस प्रकार के कर्तव्य के निर्वहन के लिए रिश्वत की मांग एवं भुगतान के प्रश्न पर हम शिकायतकर्ता - नन्दलाल (PW 2), पंच साक्षी- हेमंत कुमार (PW 3) एवं भ्रष्टाचार निवारक ब्रांच के निरीक्षक रोहताश सिंह (PW 5) के बयानों को इकट्ठे पढेंगे नन्दलाल (PW 2) ने बयान दिया कि DESU Office में जाकर शेड में पंखे एवं लाइट के लिए विजली का मीटर लगाने के लिए इंस्पेक्टर यादव से मीटिंग की | नन्द लाल (PW 2) ने अपना सामान शेड में शिफ्ट करने के बाद दुबारा DESU Office में गया एवं पता चला कि इंस्पेक्टर यादव का स्थानांतरण हो गया | नन्द लाल उत्तरवर्ती-अपीलार्थी से मिला था

जिसने उसे बिजली का मीटर लगाने के लिए एक आवेदन करने को कहा| अपीलार्थी ने यह भी कहा कि बिजली बिना मीटर के भी दी जा सकती है जिसके लिए नन्द लाल (PW 2) से 2,000 रूपये रिश्वत में देने को कहा| जिस पर नन्द लाल (PW 2) ने 2,000 रूपये लंपसम के रूप में देने की असमर्थता बताई परन्तु वह रिश्वत 500 रूपये की किश्त के रूप में दे सकता है जिसको अपीलार्थी ने स्वीकार किया| तत्पश्चात नन्द लाल (PW 2) भ्रष्टाचार निवारक ब्रांच में गया एवं उसने 2nd अगस्त 1994 को Ex.PW 2/A के द्वारा शिकायत दर्ज करा ई जिस पर point A पर उसके हस्ताक्षर थे | दोनों हेमंत कुमार (PW 3) एवं इंस्पेक्टर रोहताश सिंह (PW 5) ने सम्बंधित घटनाओं की पुष्टि की| नन्दलाल (PW 2) हेमंत कुमार (PW 3) एवं रोहताश सिंह (PW 5) ने पुष्टि की कि नन्द लाल (PW 2) ने प्रत्येक 100 रूपये के 5 नोट पेश किये थे जिनके सीरियल न. रिकॉर्ड किये गये एवं नोट्स पर पाउडर छिड़का गया था| तीनों रेडिंग टीम के अन्य सदस्यों के साथ DESU Office में गये परन्तु अपीलार्थी ने नन्द लाल (PW 2) को अन्य दिन आने के लिए कहा क्योंकि काम 2nd अगस्त 1994 को नहीं हुआ 3 अगस्त 1994 को नन्दलाल (PW 2) को अगले दिन आने को कहा क्योंकि काम 2nd अगस्त 1994 को नहीं होगा 3 अगस्त 1994 को नन्दलाल (PW 2) दुबारा भ्रष्टाचार निवारक शाखा गया जहाँ हेमंत कुमार (PW 3) एवं रोहताश उपस्थित थे| करेंसी नोट्स पर फिर से रसायनिक उपाय किया गया एवं रेडिंग पार्टी DESU Office पहुँची नन्दलाल (PW 2) एवं हेमंत कुमार (PW 3) अपीलार्थी को मिले थे एवं अपीलार्थी ने नन्दलाल (PW 2) को अपने कार्यालय के बाहर पार्किंग में स्कूटर पर प्रतीक्षा करने को कहा था कुछ समय बाद, अपीलार्थी कार्यालय के बाहर आया| उसने अपना स्कूटर चलाया एवं वह नन्द लाल के साथ जो पीछे की सीट पर बैठा था उसके साथ 50 गज की दूरी पर गया| नन्द लाल (PW 2) ने अपने

बयान में बताया कि उसने अपीलार्थी से स्कूटर रोकने के लिए कहा क्योंकि तीसरा व्यक्ति हेमंत कुमार (PW 3) भी उनके साथ था|

4. तत्पश्चात नन्द लाल (PW 2) द्वारा दिये गये वर्जन में एवं हेमंत कुमार (PW 3) एवं रोहताश सिंह (PW 5) के द्वारा दिये गये वर्जन में मतभेद था| नन्दलाल (PW 2) ने बयान किया कि अपीलार्थी स्कूटर रोकने के पश्चात् एक गारमेंट की दुकान के अन्दर गया उसके बाद उसने नन्दलाल (PW 2) से अन्दर आने को कहा |नन्द लाल (PW-2) अन्दर गया | अपीलार्थी ने तब नन्द लाल (PW 2) से पैसे की मांग की- "लाओ पैसे दो" अपीलार्थी ने तब तक एक पॉलिथीन बैग प्राप्त किया एवं नन्दलाल (PW 2) से कहा कि पैसे इस पॉलिथीन बैग में रख दो एवं तत्पश्चात पॉलिथीन बैग को अपीलार्थी के जेब में रख दो| नन्दलाल (PW 2) ने सुझाव दिया कि वह पैसे अन्य व्यक्ति अर्थात् हेमंत कुमार (PW 3) की उपस्थिति में देगा जो अपीलार्थी ने स्वीकार नहीं किया| नन्द लाल (PW 2) वैसे स्पष्ट था कि उसने जैसा निर्देशित था वैसे ही पैसे अपीलार्थी की पेंट की जेब में रख दिये थे | तत्पश्चात नन्द लाल (PW 2) बाहर गया एवं गवाह हेमंत कुमार को इशारा किया जो उसकी तरफ जाता है| अपीलार्थी दुकान से बाहर आया| नन्द लाल (PW 2) ने यह भी स्वीकार किया कि हेमंत कुमार (PW 3) ने रेडिंग पार्टी को इशारा दिया या जो मौके पर पहुँचे थे एवं अपीलार्थी को पकड़ा था | अपीलार्थी की पेंट की जेब से एक पॉलिथीन बैग जिसमें रूपये थे, जब्त किया गया| इस प्रकार नन्द लाल (PW 2) ने स्वीकार किया कि रिश्वत मांगी गयी थी और दी गयी थी एवं रोहताश सिंह (PW 5) ने अपीलार्थी से भ्रष्ट रिश्वत के रूपये बरामद किये गये एवं रोहताश सिंह (PW 5) एवं हेमंत कुमार (PW 3) की उपस्थिति में रोहताश सिंह (PW 5) द्वारा रिश्वत बरामद की गई| इस प्रकार, नन्द लाल (PW 2) ने स्वीकार किया कि रिश्वत मांगी एवं दी गयी थी एवं उन भ्रष्ट रुपयों की

बरामदगी रोहताश सिंह (PW 5) द्वारा अपीलार्थी से उसकी उपस्थिति एवं हेमंत कुमार (PW 3) की उपस्थिति में की गयी |

5. हेमंत कुमार (PW 3) ने सफलतापूर्वक पुष्टि की कि वह रेडिंग टीम के साथ पंच गवाह के रूप में था एवं नन्द लाल (PW 2) ने अपना बयान / शिकायत EX. PW-2/A द्वारा अभिलिखित कराया था| हेमंत कुमार (PW 3) ने बयान दिया कि 100/- रूपये के 5 नोट जो शिकायतकर्ता द्वारा भ्रष्टाचार निवारक शाखा को दिये गये थे जिस पर फेनोल्फथलिन पाउडर लगा हुआ था | निर्देश दिये गए थे| 2 अगस्त 1994 को लगभग 10:00-10:30 पूर्वाहन रेडिंग टीम DESU कार्यालय पहुँची थी परन्तु अपीलार्थी ने नन्द लाल (PW 2) से अगले दिन आने को कहा| 3 अगस्त 1994 को सुबह 9:30 बजे हेमंत कुमार (PW 3) भ्रष्टाचार निवारक शाखा गया| नन्द लाल (PW 2) उपस्थित था एवं करेंसी मुद्रा पर पाउडर लगाने की पूरी प्रक्रिया फिर से दोहराई गई| हेमंत कुमार (PW 3) एवं नन्द लाल (PW 2) रेडिंग टीम के साथ 10 बजे DESU पहुँचा था| अपीलार्थी नन्द लाल (PW 2) को DESU कार्यालय के बाहर लाया एवं उन्होंने स्कूटर चलाया | हेमंत कुमार (PW 3) ने पैदल चलकर उनका पीछा किया| DESU कार्यालय से 50 गज की दूरी पर स्कूटर ले जाया गया| तत्पश्चात अपीलार्थी एवं नन्द लाल (PW 2) एक कपड़े की दुकान के पास पहुँचे जहाँ नन्द लाल (PW 2)ने रिश्वत को पॉलिथीन बैग में रखकर अपीलार्थी को उसकी उपस्थिति में सौंपा था| अपीलार्थी ने करेंसी मुद्रा को पॉलिथीन बैग के साथ अपनी पेंट की दांयी जेब में रख दिया था| रेडिंग पार्टी मौके पर पहुँची थी एवं नोट्स को अपीलार्थी की पेंट की दांयी जेब से बरामद किया| नोट्स को नंबर के साथ पहले ही मिला लिया गया था एवं उसके Ex. PW 2/C द्वारा कब्ज़े में लिया गया था | तत्पश्चात अपीलार्थी अभियुक्त को भ्रष्टाचार निवारक शाखा में लाया गया था|

6. नन्द लाल (PW 2) एवं हेमंत कुमार (PW 3) के दो बयानों की, जो दिनांक 2 अगस्त 1994 को रेडिंग टीम द्वारा DESU कार्यालय जाने पर, जब अपीलार्थी ने नन्द लाल (PW 2) से अगले दिन को आने के लिए कहा | दिनांक 3 अगस्त 1994 को नन्द लाल (PW 2) एवं हेमंत कुमार (PW 3) रेडिंग टीम के साथ दुबारा DESU कार्यालय पहुँचा था अर्थात् अपीलार्थी एवं नन्द लाल (PW 2) ने कुछ दूरी स्कूटर पर तय की एवं हेमंत कुमार (PW 3) ने उनका पैदल पीछा किया, इंस्पेक्टर रोहताश सिंह (PW 5) ने पुष्टि की जिसने समान बयान दिया अर्थात् वह वो ब्यक्ति नहीं था जिसने प्रथमतय: अपीलार्थी से DESU कार्यालय में बातचीत की थी|

7. इसी तरह, निरंतर घटनाओं में , रोहताश सिंह (PW 5) ने अपने बयान में हेमंत कुमार (PW 3) द्वारा वर्णित तथ्यों की पुष्टि की| हेमंत कुमार (PW 3) ने एक इशारा किया एवं उसी के अनुरूप रेडिंग टीम के सदस्य स्थान पर पहुँचे थे एवं अपीलार्थी को गिरफ्तार किया | रोहताश सिंह (PW 5) ने तब अपीलार्थी को अपनी पहचान बताई और उसे चुनौती दी कि अपीलार्थी ने नन्द लाल (PW 2) से रिश्वत ली थी रोहताश सिंह ने उससे तलाशी के लिए कहा पर अपीलार्थी ने इनकार कर दिया | अपीलार्थी की तलाशी ली गयी एवं पॉलिथीन बैग जिसमें 100/- रूपये के पांच नोट थे उसकी पेंट की दांयी जेब से बरामद किये | पांच नोटों को P 3 से P

7 मार्क किया गया एवं फर्द PW 2/C द्वारा जब्त किया गया| करेंसी मुद्रा के नम्बरों को प्री रेड रिपोर्ट के साथ मिलाया गया एवं उसको सही माना गया|

8. यहाँ तक कि अगर हम नन्द लाल (PW 2) के वर्जन को स्वीकार करें तो अपीलार्थी ने रिश्वत मांगी थी जो अपीलार्थी को दी गयी थी हेमंत कुमार (PW 3) शारीरिक रूप से दुकान के अन्दर उपस्थित नहीं था एवं वह दुकान के बाहर खड़ा था| नन्द लाल (PW 2) ने अपने मुख्य परीक्षण में वर्णित किया कि अपीलार्थी ने उससे "लाओ पैसे दो" कहकर पैसे की मांग की थी| तत्पश्चात नन्द लाल (PW 2) ने अपीलार्थी को 500/- रूपये पॉलिथीन में दिये थे जो अपीलार्थी के निर्देश पर अपीलार्थी की पेंट की जेब में रखा गया था| हेमंत कुमार (PW 3) की उपस्थिति बिल्कुल पास में थी जो कि निर्विरोध थी| किसी भी मामले में, हमें नहीं लगता कि नन्द लाल (PW 2) एवं हेमंत कुमार (PW 3) के बयानों के अंतर एवं विषमता के परिणामस्वरूप अपीलार्थी को रिहा करना चाहिए| नन्द लाल (PW 2) एवं हेमंत कुमार (PW 3) के बयानों के बीच इस अंतर का यह अर्थ नहीं कि रिश्वत की मांग एवं भुगतान साजिश एवं रिश्वत भुगतान का जब्त होना सिद्ध नहीं है\

रोहताश सिंह (PW 5) का ब्यान हमारी निष्कर्ष को आधार देता है | रोहताश सिंह (PW 5) ने रिश्वत के पैसे बरामद होने के बारे में बयान दिया है जो नन्द लाल (PW 2) एवं हेमंत कुमार (PW 3) के वर्जनों से बहुत मिलती है | यह लगता है कि नन्द लाल (PW 2) ने या तो अपीलार्थी को मदद करने की कोशिश

की थी परन्तु असमर्थ था उसकी लिखित शिकायत EX. PW2/A के रूप में विचार करते हुए जिस पर बिंदु ए पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं अन्य दस्तावेज़ जो मौके पर उसके हस्ताक्षर के साथ तैयार किये गये थे, एवं टाइम के अंतर की वजह से कुछ तथ्य भूल गया था| समकालीन दस्तावेजों से सम्बंधित प्रथम पहलू पर, हमने 14 सितम्बर, 1999 को अपर लोक अभियोजक द्वारा नन्द लाल का प्रति-परीक्षण प्रस्तुत किया जो निम्न है |

मैं नहीं कह सकता कि कथित GC नोटों के नम्बर वही पाए गये जो प्री रेड रिपोर्ट में वर्णित थे| यह गलत है कि मैं यह तथ्य अपनी मर्जी से नहीं बता रहा | यह सत्य है कि GC नोटों के सीज़र मेमो अर्थात् EX.PW 2/C मेरी उपस्थिति में तैयार किये गये जिस पर बिंदु ए पर मेरे हस्ताक्षर है| यह सत्य है कि GC नोट EX.P3 से P7 वही है जो अभियुक्त के कब्जे से बरामद किये गये एवं EX. PW 2/C के द्वारा जब्त किये गये| यह सत्य है कि उक्त पॉलिथीन बैग सोडियम कार्बोनेट के रंग विहीन रसायन से धोया गया था एवं रसायन गुलाबी हो गया था एवं वही रसायन दो बोतलों में डाल दिया गया था एवं बोतलों की ठीक से सील एवं लेबल कर दिया था| बोतलें Ex.P1 एवं P2 है जिन पर प्रत्येक बोतल पर बिंदु ए पर मेरे हस्ताक्षर है| पॉलिथीन बैग धुलाई को Ex.P1 एवं P2 को सीज़र मेमो Ex.PW 2/D के द्वारा कब्जे में लिया गया जिस पर बिंदु ए पर मेरे हस्ताक्षर है|

पॉलिथीन बैग Ex.P8 को सीज़र मेमो Ex.PW 2/F के द्वारा कब्जे में लिया गया जिस पर बिंदु ए पर मेरे हस्ताक्षर है|

9. अपीलार्थी के पॉलिथीन बैग धुलाई, हाथ धुलाई एवं पेंट धुलाई के प्रश्न पर रोहताश सिंह (PW 5) ने वर्णन किया कि फेनोल्फ्थालीन पाउडर मुद्रा नोटों पर लगाया गया था एवं अपीलार्थी के हिरासत में लिये जाने के बाद पॉलिथीन पैकेट धुलाया एवं वाश को दो बोतलों में डाल दिया गया था एवं P1 एवं P2 मार्क डालने के बाद Ex.PW2/D के द्वारा कब्जे में लिया गया था| पॉलिथीन बैग को भी Ex.PW 2/E के द्वारा कब्जे में लिया गया था| रेड मेमो प्रक्रिया को Ex.PW2/G मार्क किया गया एवं रेड मेमो प्रक्रिया को Ex.PW2/K मार्क किया गया| उक्त प्रदर्शों अर्थात् P1 एवं P2 एवं तैयार कागजों को स्वीकार किया गया एवं नन्द लाल (PW 2) एवं हेमंत कुमार (PW 3) सिद्ध किया गया |

10. हाथ धुलाई के सम्बन्ध में, नन्द लाल (PW-2) पूरे तथ्य याद नहीं कर पाया एवं बताया कि जितना वह याद कर सकता है, अपीलार्थी ने अपनी हाथ की धुलाई करवाई थी एवं पॉलिथीन बैग भी धुला था| नन्द लाल (PW-2) ने अपने हस्ताक्षर उन बोतलों पर पहचाने थे जिनमें पॉलिथीन बैग का वाश था एवं तैयार कागजों पर हस्ताक्षर किये थे| हेमंत कुमार (PW-3) ने बताया कि पेंट को धोया नहीं गया था| हम अवलोकन किया कि मुख्यत: हाथ धुलाई एवं पेंट की धुलाई नहीं ली गई थी क्योंकि कोट किया गये पैसे पॉलिथीन बैग में रखे गए थे|

पॉलिथीन बैग की धुलाई की गई थी एवं वाश को बोतलों में रखा गया था जैसा कि रोहताश सिंह (PW-5) ने बयान दिया| नन्द लाल (PW-2) एवं हेमंत कुमार (PW-3) के सही सही विवरण को याद रखने कि हाथ धुलाई अथवा पेंट वाश हुआ था या नहीं, में असमर्थता और छोटी सा अंतर अपीलार्थी की दोषमुक्ति सिद्ध नहीं कर देगा|

11. उपर्युक्त विरोधाभास जो कि नन्द लाल (PW-2) एवं हेमंत कुमार (PW-3) के बयानों से ध्यान में लाया गया एवं मांगी गयी कुल रकम के प्रश्न पर अथवा क्या नन्द लाल (PW-2) ने पहले RS.500/- दिए थे अनावश्यक एवं महत्वहीन है क्योंकि यह निर्विवाद है कि रिश्वत मांगी गयी थी एवं अपीलार्थी द्वारा 3 अगस्त 1994 को सुबह के 10:30 बजे ली गयी थी | भिन्नताएं जैसा कि दर्शाई गयी हैं, अपीलार्थी की पेंट की जेब से बरामद रिश्वत के प्रमाणित तथ्यों को देखते हुए, अपना महत्त्व खो देती हैं, जिस पर नन्द लाल (PW-2), हेमंत कुमार (PW-3) एवं रोहताश सिंह (PW-5) के बयान समान हैं एवं भिन्न नहीं है| बरामद पैसे मुद्रित रूपये थे जो Ex. PW 2/G प्री-रेड कार्यवाहियों में द्वारा ट्रीट एवं नोट किये गए थे| रिश्वत की मांग एवं भुगतान का पहलू का परीक्षण किया गया एवं उपरोक्त के सन्दर्भ में कार्यवाही की गयी| हमारे ध्यान में लाया गया विरोधाभास बहुत ही महत्वहीन है अगर इसे संदेह एवं विवाद के परे प्रमाणित एवं स्थापित तथ्यों के सुस्पष्ट एवं प्रखर बयान के साथ देखा जाए| घटना तिथि 3 अगस्त 1994 एवं

उन तिथियों जिनमें नन्द लाल (PW-2) का बयान अभिलिखित किया गया था अर्थात् 9 जुलाई, 1999 एवं 14 सितम्बर, 1999 के बीच के समय अन्तराल का संज्ञान लेना अच्छा होता एवं हेमंत कुमार (PW-3) का बयान 18 दिसम्बर 2000 एवं 30 जनवरी 2001 को रिकॉर्ड किया गया था | 5-6 सालों में, कुछ विवरण पर विरोधाभास हैं एवं यह स्वाभाविक है| गवाहों से यह अपेक्षित नहीं है कि वे पूरे घटनाक्रम को फोटोग्राफिक मेमोरी के साथ बताएं एवं याद रखें | तुच्छ भिन्नताएं रिश्वत की मांग के मुख्य अभियोगात्मक साक्ष्य का खंडन और विरोध नहीं करती हैं, कारण क्यों रिश्वत मांगी गयी थी एवं वास्तविक रूप से ली गयी रिश्वत जिसका भुगतान किया गया था जो अधिनियम की धारा 7 एवं 13 के अंतर्गत अपराध के संघटक हैं जैसा कि ऊपर एवं इसके पश्चात् ध्यान दिलाया गया है, बिना किसी संशय के प्रमाणित है| ऊपर दिए गए वर्तमान में तैयार दस्तावेज़ प्राथमिक एवं चश्मदीद गवाह की पुष्टि करते हैं| अत: हमें विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किसी भी निष्कर्ष को रद्द करने एवं पलटने का कोई आधार एवं कारण नहीं लगता जो कि उच्च न्यायालय द्वारा मान्य हो | इस सन्दर्भ से सम्बंधित इस न्यायालय का निर्णय " यू. पी. राज्य एवं डॉ. जी. के. घोष " जिसमें यह निर्णय दिया गया कि अवैध रूप से परितोषण की मांग एवं स्वीकृति अपराध का मामला, मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है | शिकायतकर्ता एवं सरकारी गवाहों के मौखिक साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन के

विवरण को स्वीकार करना विश्वसनीय होगा यहाँ तक कि अगर पकडे हुए गवाह विपरीत हो जायें अथवा निष्पक्ष न हों | इस तरह के साक्ष्यों के अलावा, अगर कोई पारिस्थितिक साक्ष्य पारिस्थितिक है जो अभियुक्त के दोष के अनुरूप है एवं उसकी निर्दोष होने के विपरीत है तो उस दोषसिद्धि की पुष्टि करने में कोई कठिनाई नहीं होगी|

12. रिश्वत की मांग एवं अदायगी के कारण के प्रश्न पर, शिकायतकर्ता नन्द लाल (PW-2) सुस्पष्ट है कि उसने DSIDC क्षेत्र, वेलकम कॉलोनी, सीलमपुर, दिल्ली में अनिल आहूजा से किराये पर औद्योगिक शेड लिया था| शेड में बिजली का मीटर नहीं था| अनिल आहूजा, जो PW-6 पर प्रस्तुत था, उपरोक्त शेड किराये पर दिए होने से मना कर दिया था एवं विपरीत था| PW-6 का बयान बहुत ही संशयपूर्ण एवं विश्वसनीय नहीं है क्योंकि वह इस प्रश्न का जवाब देने में असमर्थ था कि किससे उसने यह शेड खरीदा था| नन्द लाल PW-2 के द्वारा दिया गया बयान का यह तथ्य कि शेड में बिजली नहीं थी पर आपत्ति नहीं की गई थी | नन्द लाल (PW-2) ने अपने प्रति-परिक्षण में इस सुझाव को मानने से इनकार कर दिया था कि उसने शेड को किराये पर नहीं लिया था| प्रति-परिक्षण में, नन्द लाल (PW-2) को एक सुझाव दिया गया कि उसने बिजली कनेक्शन का आवेदन अपीलार्थी के पूर्व अधिकारी को दिया था एवं अपीलार्थी को नहीं, इस प्रकार, सुझाव कि नन्द लाल (PW-2) शेड में बिजली का मीटर लगवाना

चाहता था | इस प्रकार, हमने अपीलार्थी के दावे को ख़ारिज कर दिया कि नन्द लाल (PW-2) ने गलत बयान दिया था कि उसने औद्योगिक शेड को किराये पर लिया था जिसमें बिजली का कनेक्शन नहीं था | नन्द लाल (PW-2) का बयान कि वह बिजली का कनेक्शन लगवाना चाहता था, स्वीकृत होना चाहिए|

13. उपरोक्त पहलू पर, हम अधिनियम की धारा 20 को प्रस्तुत करेंगे जो निम्नलिखित है

"20. धारणा जहाँ सरकारी सेवक वैध वेतन के अलावा परितोषण स्वीकार करता है

(1) जहाँ, धारा 13 की उपधारा (1) अथवा खंड (a) अथवा खंड (b) अथवा धारा 7 अथवा धारा 11 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के विचारण में अगर यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ने स्वयं के लिए और अन्य किसी के लिए कोई परितोषण (वैध वेतन के अलावा) स्वीकार और प्राप्त किया है अथवा स्वीकार करने सहमत है अथवा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया है, यह माना जाएगा जब तक कि विपरीत सिद्ध नहीं हो जाता कि उसने किसी उद्देश्य अथवा इनाम के रूप में परितोषण स्वीकार अथवा प्राप्त किया अथवा स्वीकार करने करने के लिए सहमत अथवा प्राप्त करने का प्रयत्न किया, जैसा भी मामला हो, जैसा धारा 7 में वर्णित है अथवा, जो भी मामला हो, प्रतिफल के बिना अथवा प्रतिफल के लिए जो उसे अपर्याप्त लगता है |

(2) जहाँ, धारा 12 अथवा धारा 14 खंड (b) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के विचारण में अगर यह प्रमाणित होता है कि कोई परितोषण (वैध वेतन के अलावा) अथवा मूल्यवान वस्तु अभियुक्त व्यक्ति को दी गयी है अथवा दी जानी है अथवा देने के लिए प्रयत्न किया है, यह माना जाएगा जब तक कि विपरीत सिद्ध नहीं हो जाता कि उसने किसी उद्देश्य अथवा इनाम के रूप में परितोषण दिया अथवा देने का प्रयत्न किया, जैसा भी मामला हो, जैसा धारा 7 में वर्णित है अथवा, जो भी मामला हो, प्रतिफल के बिना अथवा प्रतिफल के लिए जो उसे अपर्याप्त लगता है |

(3) उपधारा (1) एवं (2) में किसी भी बात के रहते हुए, न्यायालय उपरोक्त उप- धारा में संदर्भित धारणा को मानने से इनकार कर सकता है, अगर उनके विचार में, परितोषण और उपर्युक्त वस्तु, इतनी तुच्छ हो कि भ्रष्टाचार का हस्तक्षेप न कहा जा सके”

अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत वैधानिक उपधारणा को रिकॉर्ड पर कुछ साक्ष्य या तो प्रत्यक्ष या पारिस्थितिक साक्ष्यों को लाकर गलत सिद्ध किया जा सकता है कि अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत किसी उद्देश्य अथवा इनाम के अलावा पैसा स्वीकार किया गया था| इस उपधारणा को गलत सिद्ध करने के लिए अपेक्षित मानक की जांच संभावनाओं की प्रधानता के आधार पर की जाती है जो सभी संशयों के परे सबूत के अलावा किसी निचले स्तर की सीमा हो |

14 वर्तमान मामले में, परिस्थिति इस वैधानिक उपधारणा का उदाहरण है| अभिलेख पर दोषी ठहराने वाले तथ्यों से यह सिद्ध हो गया है कि अभियुक्त ने रिश्वत मांगी एवं उसे दी गयी थी| इस प्रकार अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत किया गया अपराध के लिए अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत धारणा मान्य है | अपीलार्थी के पास रिश्वत का पैसा मिला है एवं कोई भी उचित स्पष्टीकरण नहीं है जो इस धारणा को गलत सिद्ध कर दे| आगे, अपीलार्थी की जेब से पैसे की बरामदगी बिना किसी शक के सिद्ध हो गयी है| अत: हमें लगता है कि नन्द लाला (PW-2) को शेड के लिए बिजली का कनेक्शन लगाने के लिए पैसा माँगा गया था एवं क़ानूनी वेतन के रूप में नहीं बल्कि उद्देश्य एवं इनाम के रूप में स्वीकार किया गया था |

15. इस सम्बन्ध में, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षिप्त में संहिता) की धारा 313 के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा दिया गया बयान जिसमें बहुत सारे प्रश्नों के जवाब में, अपीलार्थी ने जवाब देने की असमर्थता प्रकट की थी एवं प्रमाणित साक्ष्यों से इनकार कर दिया था| अपीलार्थी ने गिरफ्तारी स्वीकार की थी परन्तु केस को गलत बताया था एवं CFSL रिपोर्ट (Exhibit PW-4/A) को पक्षपातपूर्ण एवं अभिप्रेरित बताया था| अंतिम प्रश्न के जवाब में, अपीलार्थी ने आरोप लगाया था कि नन्द लाल (PW-2) एवं हेमंत कुमार (PW-3) ने अभियोजन पक्ष का

समर्थन नहीं किया था एवं यह कि वह निर्दोष था एवं उसने कभी भी कोई पैसा रिश्वत के रूप में न ही माँगा था एवं न ही स्वीकार किया था|

16. अब हम अपना ध्यान अपीलार्थी द्वारा किये गए मंजूरी आदेश एवं जांच की वैधता के सम्बन्ध में दो तकनीकी अवरोधों की तरफ दिलाते हैं | वर्तमान मामले में, नवीन चावला (PW-3) ने अपीलार्थी के अभियोजन हेतु मंजूरी जारी एवं प्रदान की थी | उसने बयान दिया था कि अपीलार्थी DESU में निरीक्षक के रूप में कार्यरत था एवं वह, उसको हटाने का प्राधिकृत अधिकारी था | उसने, उसके सामने प्रस्तुत तथ्यों में सम्मिलित आरोपों की सावधानीपूर्वक जांच करते हुए, आदेश Exhibit PW- 1/A के द्वारा अभियोजन की मंजूरी प्रदान की थी | मंजूरी आदेश Exhibit PW-1/A के पैराग्राफ 1एवं 2 निम्न है:

" जबकि शिकायत में यह आरोप है कि श्री विनोद कुमार गर्ग ने DESU (अब, DVB) कार्यालय, सीलम पुर, दिल्ली में निरीक्षक के के रूप कार्यरत, एक सरकारी कर्मचारी ने अपनी सरकारी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए श्री नन्द लाल पुत्र श्री मेघ राज निवासी H.No. 341/20, मंगल सेन बिल्डिंग, बाग करे खान, दिल्ली-110007 से उसकी दुकान न. A-2 DSIDC वेलकम कॉलोनी, सीलमपुर, दिल्ली में बिना औपचारिकताओं के बिजली का मीटर लगाने के लिए 2,000/- रूपये का प्रतिफल गैर क़ानूनी परितोषण के रूप में माँगा था श्री विनोद कुमार गर्ग,

निरीक्षक, DESU (DVB) कार्यालय, सीलमपुर, दिल्ली ने मांगी, स्वीकार की एवं | 500/- रूपये (दूसरी किश्त) के रूप में गैर क़ानूनी परितोषण के रूप में मिले थे |

xx xx xx

"जबकि मैं, नवीन चावला, अध्यक्ष, D.V.B, नई दिल्ली सक्षम प्राधिकारी होने के नाते, श्री विनोद कुमार गर्ग, DVB कार्यालय, सीलमपुर , दिल्ली का कार्यालय/सेवाओं से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी होने के नाते, उक्त आरोप एवं मामले की परिस्थिति पर विचार करते हुए मेरे समक्ष प्रस्तुत किये तथ्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करते हुए विचार करता हूँ कि उपरोक्त निरीक्षक विनोद कुमार गर्ग, DVB कार्यालय, सीलमपुर, दिल्ली पर विधिक न्यायालय में उपरोक्त अपराध,अपराधों हेतु अभियोजन मुकद्दमा चलाया जाए"|

17. नवीन चावला (PW 1) के मुख्य परीक्षण के भाग सम्बंधित भाग एवं पूरा प्रति परीक्षण निम्न है:

मेरे समक्ष प्रस्तुत तथ्यों में सम्मिलित आरोप एवं मामले की परिस्थितियों का पूर्ण रूप से सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद मैंने आदेश Ex.PW 1/A द्वारा विनोद कुमार गर्ग के अभियोजन हेतु मंजूरी प्रदान की थी| इस आदेश पर बिंदु ए पर मेरे हस्ताक्षर है|

प्रति परीक्षण

भ्रष्टाचार निवारक शाखा ने मंजूरी प्रदान करने के लिए मुझसे प्रार्थना की थी| मैंने IO की रिपोर्ट सहित कलंदरा (sic Kalandara) के मौखिक एवं दस्तावेज़ी साक्ष्यों प्राप्त किये थे | यह सत्य है कि इस मामले में, मैंने 161 P.C (sic Cr.P.C) के अंतर्गत अभिलिखित गवाहों के बयानों की अथवा एवं रिश्वत के पैसों के जब्त होने के सीज़र मेमो की प्रति प्राप्त नहीं किये थे | मैंने CFSL की रिपोर्ट की कोई प्रति प्राप्त नहीं की थी| मैंने मंजूरी आदेश का प्रारूप प्राप्त किया था| मैंने DESU रिकॉर्ड से प्रमाणित नहीं किया था कि शिकायतकर्ता ने बिजली लगवाने के लिए आवेदन किया था या नहीं| मैंने यह भी प्रमाणित नहीं किया कि शिकायतकर्ता किरायेदार है अथवा DSIDC द्वारा उसे शेड आबंटित किया गया है| वास्तव में, मैंने मंजूरी आदेश बस IO की रिपोर्ट एवं भ्रष्टाचार निवारक शाखा द्वारा दिए गए कलंदरा (sic Kalandara) के मौखिक एवं दस्तावेज़ी साक्ष्यों के आधार पर दिया था" |

नवीन चावला (PW 1) को मुख्यत: प्रति परीक्षण किया गया था एवं प्रश्न पूछे गये थे कि उसने संहिता की धारा 161 के अंतर्गत गवाह के अभिलिखित ब्यान एवं CFSL रिपोर्ट की प्रति प्राप्त की थी| यह स्पष्ट है कि उसने इन धारा 161 के अंतर्गत इन रिपोर्टों या बयानों को प्राप्त नहीं किया था| नवीन चावला (PW 1) अपने प्रति परीक्षण में, सुस्पष्ट एवं प्रतिबंधित था कि उसने जांच

अधिकारी की रिपोर्ट को कलंदरा के मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों सहित प्राप्त किया था| यह स्पष्ट है कि गवाह 161 के अंतर्गत दिये गये बयान से परिचित नहीं हो सकता था परन्तु उसने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच एवं उस पर विचार किया था जो कलंदरा के भाग एवं पार्सल थे| हमें नवीन चावला (PW 1) का प्रति परीक्षण आधा नहीं पूरा पढना चाहिए|

18. अपीलार्थी ने इस मंजूरी आदेश को चुनौती देने के लिए इस न्यायालय के निर्णयों Mohd. Iqbal Ahmed Vs. State of A.P. एवं State of Karnataka vs. Ameerjan पर विश्वास किया गया है| Mohd. Iqbal Ahmed यह अवलोकन किया गया है कि वैध मंजूरी वह है जो संतुष्टि के बाद मंजूरी प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है कि अपराध की लिप्तता को देखते हुए इस मामले हेतु मंजूरी दी गई है| यह आवश्यक है कि न्यायालय द्वारा किये गए अवलोकन को ध्यान में रखा जाये;

3 (....) न्यायालय को यह देखना पड़ेगा कि मंजूरी प्राधिकारी मंजूरी देते समय अपराध को सम्मिलित करने वाले तथ्यों से परिचित था या नहीं एवं इसको ध्यान में रखकर मस्तिष्क अनुप्रयोग किया |

इसी प्रकार, अमीर्जन (supra) यह अवलोकन किया गया:

“10. [...] साधारणत: मंजूरी आदेश पारित करने से पहले, सारा रिकॉर्ड जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध तथ्य हों, स्वीकृतिदाता प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होना

चाहिए| उसी क्रम में, मंजूरी का आदेश मस्तिष्क अनुप्रयोग के बारे में स्पष्ट नहीं करता क्योंकि मंजूरी आदेश पारित होने से पहले उपरोक्त प्राधिकारी के समक्ष उपरोक्त तथ्यों को रखा गया था, उन्ही तथ्यों को न्यायालय के समक्ष रखा जाये जो वास्तव में प्रस्तुत किये गये थे|"

अत: विधि द्वारा अपेक्षित है कि इसके समक्ष रखे गए तथ्यों पर प्रथम दृष्टया मामले में जिसमें अपराध संघटित था स्वीकृतिदाता प्राधिकारी, अपने आपको संतुष्ट करने के लिए, अपने मस्तिष्क का अनुप्रयोग करें| उपरोक्त पहलु पर, इस न्यायालय का, स्टेट ऑफ़ महाराष्ट्र बनाम महेश जी. जैन के बाद के निर्णय ने मंजूरी की वैधता को नियंत्रित करने वाले विधि के निम्नलिखित सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाले कई निर्णयों का उल्लेख किया है|

" 14.1. अभियोजन के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि स्वीकृति दाता प्राधिकारी ने संतोष करने के पश्चात् कि मामला मंजूरी के लिए है, स्वीकृति प्रदान की है|

14.2. मंजूरी आदेश यह दर्शाता है कि स्वीकृति दाता प्राधिकारी ने अपने समक्ष प्रस्तुत सारे तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के बाद अभियोजन हेतु स्वीकृति प्रदान की है|

14.3. अभियोजन साक्ष्य देकर यह सिद्ध कर सकता है कि सभी तथ्यों को स्वीकृति दाता प्राधिकारी के समक्ष रखा गया था एवं सभी तथ्यों को देखने के बाद इस संतोष पर पहुंचे|

14.4 स्वीकृति प्रदान करना एक प्रशासनिक कार्य है एवं स्वीकृति दाता प्राधिकारी द्वारा यह अपेक्षित है कि वह प्रथम दृष्टया संतोष करे कि सम्बंधित तथ्यों में अपराध शामिल है |

14.5. स्वीकृति दाता प्राधिकारी के समक्ष रखे गए तथ्य न्यायालय में नहीं रखे जा सकते क्योंकि न्यायालय मंजूरी आदेश की अपील नहीं सुनता

14.6 यदि स्वीकृति दाता प्राधिकारी ने अपने समक्ष सभी तथ्यों को ध्यान से देख लिया है एवं उसमें से कुछ तथ्य सिद्ध नहीं हुए हैं तो इस कारण से मंजूरी आदेश निरस्त नहीं होता|

14.7 मंजूरी आदेश अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह सरकारी कर्मचारियों को तुच्छ एवं परेशान करने वाले मुकद्दमे बाज से सुरक्षा प्रदान करता है परन्तु इसी प्रकार मंजूरी आदेश का अर्थ रूढ़िवादी तरीके से भी नहीं लगाना चाहीये एवं इसकी वैधता को जांचने के लिए अति तकनीकी दृष्टिकोण भी नहीं होना चाहिए|"

अत: अपीलार्थी का तर्क असफल एवं ख़ारिज किया जाता है|

19. अपीलार्थी का अंतिम तर्क अधिनियम की धारा 17 में निर्दिष्ट है एवं तथ्य कि वर्तमान मामले में जांच उप पुलिस अधीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं की गई बल्कि निरीक्षक रोहताश सिंह (PW-5) एवं निरीक्षक शोभन सिंह (PW-7) द्वारा की गई| यह तर्क इस कारण से ख़ारिज किया जाता है कि गलती एक अनियमितता थी एवं जब तक यह अनियमितता किसी तरह के पक्षपात का कारण न हो दोषसिद्धि विधि में दूषित नहीं होगी | अपीलार्थी ने कोई आरोप नहीं लगाया यहाँ तक कि कोई तर्क भी नहीं दिया कि किसी तरह का पक्षपात हुआ था क्योंकि जांच निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी द्वारा की गई थी जिनका नाम रोहताश सिंह (PW-5) एवं शोभन सिंह (PW-7) है|

20. इस न्यायालय ने अशोक शेरिंग भूटिया बनाम सिक्किम राज्य का उल्लेख देते हुए कहा कि गंभीर खामी अथवा अनियमितता कहा| संज्ञान अथवा विचारण से सम्बंधित विधि अथवा कुशलता पर कोई प्रभाव नहीं डालता जहाँ पर मामले का संज्ञान ले लिया गया है एवं मामला समाप्त होने वाला है इसी प्रकार, मंजूरी की वैधता इसी सम्बन्ध में है| सिर्फ गलती अथवा मंजूरी में अनियमितता को घातक नहीं समझा जा सकता जब तक कि यह न्याय में असफल न हो| अधिनियम की धारा 19 (1) विधि का मामला है एवं अधिकारिता क्षेत्र में नहीं हो एवं यदि संहिता के अंतर्गत न्यायालय द्वारा एक बार संज्ञान ले लिया गया हो, तो यह नहीं कहा जा सकता कि संज्ञान अथवा मामले के विचारण के लिए

न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की नीव अवैध पुलिस रिपोर्ट है|

21. निम्नलिखित कारणों से हम वर्तमान अपील को स्थगित एवं अधिनियम की धारा 7 एवं 13 के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि एवं सजा को बनाये रखते हैं| अपीलार्थी अपनी बाकी सज़ा को पूरा करने के लिए आज से चार सप्ताह के भीतर प्रत्यर्पण करेगा| प्रत्यर्पण में असमर्थ रहने पर, विचरण न्यायालय द्वारा अनिवार्य कदम उठाये जायेंगे| सभी लंबित आवेदनों को भी निपटाया जाता है|

.....न्यायाधीश
(इंदु मल्होत्रा)

.....न्यायाधीश
(संजीव खन्ना)

नई दिल्ली;
27 नवम्बर, 2019

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|